

6

**NORAZMAN BIN AHMAD**

*lwn*

**NORAINI BINTI MOHD RAZELI**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, Y.A.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), Y.A Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Panel), Y.A Tuan Hj. Amran bin Mat Zain (Panel), 5 Disember 2018]**

**Kes Semakan No. 10000-003-0069-2018**

**Peguam Pemohon: -**

**Peguam Responden: -**

### **ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH**

#### **Permohonan**

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam yang telah diputuskan pada 24/5/2018 bagi Kes Mal No. 10100-099-0224-2018 yang telah memerintahkan dengan persetujuan bersama pihak-pihak seperti berikut:-

- a) Mahkamah memerintahkan Responden dan isteri Responden dihalang daripada mengganggu dan mengacau Pemohon dalam apa juga cara sama ada fizikal atau maya
- b) Mahkamah memerintahkan Responden meminta maaf kepada Pemohon secara terbuka melalui group whatsapp dan apa-apa media lain yang berkaitan dakwaan yang dituntut oleh Pemohon.

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut:-

- i. Mahkamah : menyemak dan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam Selangor pada 24/5/2018 di dalam Permohonan No : 10100-099-0224-2018.

### **Fakta Kes Dan Prosiding Di Mahkamah Tinggi**

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 22/7/1990 di Kg Gombak Kuang, Selangor dan telah bercerai dengan talak satu kali pertama pada 4/7/2017. Hasil daripada perkahwinan tersebut, pihak-pihak telah dikurniakan dua orang anak.

[4] Responden telah memfailkan Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim terhadap Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor dalam Saman No: 10100-099-0224-2018.

[5] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan dan perintah Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan pada 7/6/2018 telah memfailkan permohonan semakan.

### **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH**

[6] Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remidi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[7] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk "*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*," yang telah menetapkan kriteria-kriteria

kes yang boleh disemak, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*[2013] JH36(2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011 dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012.

[8] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[9] Di peringkat ini, kami telah menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10100-099-0224-

2018. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak.

[10] Kami dapati kes mal no: telahpun selesai 10100-099-0224-2018 dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan perkara yang disemak bukanlah berkaitan kesilapan undang-undang yang menjejaskan keadilan atau pun hukum syarak. Kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan.

[11] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi hukum Syara' dan Undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

## KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Affidavit Sokongan Pemohon yang diangkat sumpah pada 7/6/2018, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i. Permohonan Semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

.....  
1. **YAA TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**  
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....  
2. **YA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....  
3. **YA TUAN HJ. AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor